SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2291906 - SP (2026/0352398-0)

RELATORA	**:**	**MINISTRA NILSONI DE FREITAS (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJDFT)**
RECORRENTE	:	ED CARLOS ALVES CAMPELO
ADVOGADA	:	AMELIA EMY REBOUÇAS IMASAKI - SP286435
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU	:	MARIO AUGUSTO ANTAO PARREIRA

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por ED CARLOS ALVES CAMPELO, com fulcro no art. 105, III, *a*, da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO (Apelação n. 5002940-45.2019.4.03.6181).

Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 334-A do Código Penal.

A defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, o qual lhe negou provimento, contudo afastou de ofício a fixação da pena de multa e abrandou o regime inicial para o aberto. Eis a ementa do julgado (e-STJ fls. 1.179/1.180):

> *PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. ART. 334-A DO CÓDIGO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. DESNECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO ESCRITA. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES CORROBORADAS POR PROVAS AUTÔNOMAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. LICITUDE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. IMPORTAÇÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME INICIAL ABERTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO, COM CORREÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL.*
>
> *1. A denúncia anônima, por si só, não enseja nulidade, quando utilizada apenas como ponto de partida da investigação e corroborada por diligências preliminares e provas independentes.*
>
> *2. É lícito o ingresso em imóvel sem mandado judicial quando realizado mediante autorização do responsável pelo local, devidamente comprovada nos autos.*

Edição nº 453 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 02 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 05 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60488145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 30/09/2026 21:42:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/10/2026. Código de Controle do Documento: 6c9e90ca-55c2-4cb9-9674-283c4a14a620

> *3. A materialidade e a autoria do crime de contrabando restam demonstradas por laudos periciais, depoimentos policiais e confissão do próprio acusado.*
>
> *4. Comprovada a origem estrangeira da mercadoria e a internalização para fins de comercialização, caracteriza-se o delito previsto no art. 334-A do Código Penal.*
>
> *5. Recurso defensivo não provido, com ajuste de ofício do regime inicial para o aberto.*

A defesa opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-STJ fls. 1.223/1.229).

Daí o presente recurso especial, no qual a defesa alega negativa de vigência ao art. 334 do Código penal, destacando que teria sido fixada a pena do tipo penal alterado após a ocorrência dos fatos.

Aponta que, "*enquanto os cigarros da marca 'R7' sequer tiveram sua origem determinada – providência essencial à confirmação da origem estrangeira –, os cigarros da marca 'Vila Rica' NÃO TINHAM SUA IMPORTAÇÃO PROIBIDA PELA ANVISA, muito pelo contrário*" (e-STJ fl. 1249), apontando, assim, o não preenchimento dos elementos que integram o tipo penal do art. 334 do CP (na redação anterior).

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso especial para que (e-STJ fls. 1.249/1.250):

> *a) seja reconhecida a negativa de vigência ao art. 334 do Código Penal (na forma da redação vigente à época dos fatos), determinando-se a nulidade da sentença condenatória, a fim de que outra seja proferida a partir do preceito secundário a ele atribuído e se verifique a admissibilidade de oferecimento de sursis processual;*
>
> *b) seja reconhecida a atipicidade da conduta, já que a mercadoria apreendida se encontrava no rol de mercadorias permitidas pela ANVISA e porque inexistente laudo merceológico a atestar a origem estrangeira da mercadoria apreendida.*

O recurso especial foi admitido (e-STJ fls. 1.291/1.297).

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento parcial do recurso e, nessa extensão, pelo parcial provimento.

É o relatório.

Decido.

No tocante a alegação de atipicidade, tem-se que a Corte de origem consignou que (e-STJ fls. 1.231/1.232):

> *3. Da ausência de laudo merceológico e autorização da ANVISA.*

> *Alega o embargante omissão quanto à atipicidade da conduta pela suposta permissão da ANVISA para a marca "Vila Rica" e pela falta de laudo merceológico.*
>
> *Quanto ao laudo merceológico, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, citada no acórdão e nas contrarrazões, orienta que sua realização é dispensável quando a materialidade e a origem estrangeira das mercadorias podem ser aferidas por outros meios, como o auto de apreensão e o laudo pericial documentoscópico. No caso, os laudos nº 186.908/2014 e 215.034/2014 foram claros ao apontar a irregularidade das mercadorias e a procedência estrangeira.*
>
> *[...]*
>
> *Sobre a autorização da ANVISA, o acórdão manteve a condenação fundamentada na apreensão de diversas marcas, destacando-se a marca "R7", de origem desconhecida e sem selos de controle, o que caracteriza a mercadoria proibida.* ***A eventual autorização para uma das marcas ("Vila Rica") não apaga a ilicitude do depósito das demais caixas ("R7"), que sozinhas já perfazem o tipo penal do contrabando. Portanto, a fundamentação apresentada é suficiente para manter o decreto condenatório.***

Inicialmente, destaca-se que "*a jurisprudência desta Corte firmou orientação no sentido de que o laudo merceológico não constitui prova indispensável à demonstração da materialidade dos delitos de contrabando ou descaminho, desde que esta possa ser comprovada por outros elementos idôneos de prova*" (AgRg no AREsp n. 3.207.260/SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/8/2026, DJEN de 13/8/2026).

No presente caso, a defesa afirma que uma das marcas (Vila Rica) possuía autorização da ANVISA e a outra marca apreendida (R7) tinha origem desconhecida e não possuía selos de controle, destacando que, em razão de a origem ser desconhecida, não é possível afirmar que teria origem estrangeira, destacando a não realização do laudo merceológico.

Contudo, da análise do acórdão de apelação, tem-se que a condenação foi mantida com outros elementos de provas, sendo destacado que (e-STJ fl. 1.184):

> *A alegação de ausência de provas da autoria revela-se frontalmente contrária ao conjunto probatório. A autoria delitiva não apenas está demonstrada,* ***como foi expressamente admitida pelo próprio recorrente****.*
>
> ***Ed Carlos, em sede policial e em juízo, confessou de forma clara e detalhada que os contêineres e a mercadoria apreendida lhe pertenciam, que os cigarros eram provenientes do Paraguai, que não possuíam qualquer documentação legal e que ele próprio vinha retirando diariamente parte da mercadoria para distribuição. Declarou, ainda, que utilizava o local de Mário Augusto como depósito e que a mercadoria permaneceu armazenada por cerca de 15 a 30 dias.***
>
> *Tal confissão é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, que confirmaram a apreensão da carga ilícita, pelo laudo pericial que concluiu que o cigarro Vila Rica tem origem no Paraguai, bem como pela narrativa de Mário Augusto, que afirmou não ser proprietário da mercadoria e ter sido*

> *informado de que pertencia a um terceiro, posteriormente identificado como Ed Carlos.*
>
> *A alegação de que Ed Carlos não teria efetivamente importado a mercadoria também não merece acolhimento.*
>
> *Conforme Rogério Greco o verbo "Importar tem sentido de trazer para dentro do território nacional, ou seja, comercializar, uma mercadoria que se encontrava em outro país". **Assim, estando comprovado que os cigarros eram provenientes do Paraguai e que Ed Carlos os adquiriu, bem como pagaria entre R$300,00 e R$400,00 por caixa, conforme ele próprio esclareceu em audiência, não há como afastar a conclusão de que o réu praticou a conduta de contrabando**. Portanto, não há falar em ausência de provas da autoria ou do dolo, uma vez que estes emergem de forma inequívoca do conjunto probatório, inclusive da confissão do próprio acusado.*

Assim, verifica-se que a condenação foi devidamente fundamentada nos elementos probatórios dos autos, em especial a confissão do réu e os demais depoimentos.

Dessa maneira, não é possível acolher a tese de atipicidade da conduta.

De mais a mais, a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão vertical em elementos de fatos e provas, o que não é possível em recurso especial pela incidência do enunciado sumular 7 desta Corte Superior.

No que toca a aplicação do preceito secundário do tipo penal antes da alteração legislativa, tenho que **assiste parcial razão à defesa**.

Isso porque o Tribunal *a quo* consignou que (e-STJ fls. 1.232/1.233):

> *4. Da Lei Penal no Tempo e do Sursis Processual.*
>
> *O embargante aduz omissão do acórdão quanto à aplicação da lei penal no tempo e à não oportunidade de oferecimento de suspensão condicional do processo (sursis processual). Ele argumenta que os fatos ocorreram em 22 de abril de 2014, antes da vigência da Lei nº 13.008/2014 (publicada em junho de 2014), que criou o artigo 334-A do Código Penal com pena mais gravosa.*
>
> *Assinalo, no ponto que esta é uma questão de ordem pública, que diz respeito à irretroatividade da lei penal mais gravosa e à retroatividade da lei penal mais benéfica, conforme previsto no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal. Com efeito, os fatos narrados na denúncia ocorreram em 22 de abril de 2014, ou seja, em período anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.008/2014, que desmembrou o antigo artigo 334 do Código Penal, criando o artigo 334-A para tipificar o crime de contrabando. Naquela época, a conduta imputada ao embargante era regida pelo artigo 334 do Código Penal em sua redação anterior, que previa pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos. A Lei nº 13.008/2014, ao criar o artigo 334-A, elevou a pena mínima para 2 (dois) anos e a máxima para 5 (cinco) anos.*
>
> ***Em observância ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, reconhece-se que a capitulação correta para os fatos em questão deve ser a do artigo 334 do Código Penal em sua redação anterior à Lei nº 13.008/2014.***

Edição nº 453 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 02 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 05 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60488145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 30/09/2026 21:42:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/10/2026. Código de Controle do Documento: 6c9e90ca-55c2-4cb9-9674-283c4a14a620

> ***Tal reconhecimento, embora não tenha sido explicitamente pormenorizado no acórdão anterior, não maculou a decisão, uma vez que a pena final imposta ao réu, de 2 (dois) anos de reclusão, já se encontra dentro dos limites da pena mínima do tipo penal anterior.***
>
> *Portanto, mesmo diante da aplicação da nova legislação, a pena concreta não extrapolou o limite da lei mais benéfica, não gerando prejuízo ao embargante neste aspecto da dosimetria.*
>
> *Quanto à possibilidade de oferecimento de suspensão condicional do processo (sursis processual), prevista no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, a análise exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos.*
>
> *O requisito objetivo, qual seja, a pena mínima cominada ser igual ou inferior a 1 (um) ano, estaria, em tese, atendido pela aplicação do artigo 334 do Código Penal em sua redação anterior (pena mínima de 1 ano).*
>
> *Contudo, a concessão do benefício também está condicionada aos requisitos subjetivos, que demandam que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, e que os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime autorizem a concessão.*
>
> ***No caso específico dos autos, conforme apontado nas contrarrazões do Ministério Público Federal (ID 363029897, pp. 9/11) e constatado na análise das folhas de antecedentes do réu (ID 269469223), observo que o réu possui condenação definitiva anterior pelo crime de furto qualificado (processo nº 0070261-98.2004.8.26.0050).*** *Esta condenação anterior, transitada em julgado, impede, de forma inequívoca, a concessão do sursis processual, uma vez que o artigo 89 da Lei nº 9.099/95 exige que o acusado não tenha sido condenado pela prática de outro crime. Portanto, mesmo que a pena mínima da capitulação anterior permitisse o benefício, os antecedentes criminais do embargante atuam como óbice intransponível à sua concessão.*
>
> *Assim, saliento que embora a defesa tenha alegado a nulidade desde o recebimento da denúncia por não ter sido oportunizado o benefício, a ausência dos requisitos subjetivos torna a eventual oferta do processual uma providência inócua. Nesse sentido, alerto que sendo a ausência desursis preenchimento dos requisitos subjetivos manifesta, a matéria, embora de ordem pública, não enseja a declaração de nulidade pretendida, pois o resultado prático seria o mesmo: a não concessão do benefício. A ausência de prejuízo concreto à defesa é latente, tendo em vista a impossibilidade legal de concessão do sursis processual ao réu.*

De fato, o tipo penal anterior à alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.008/2014 previa a pena mínima de 1 ano de reclusão para o art. 334 do Código Penal.

Dessa maneira, no ponto assiste razão à defesa, de modo que, apesar de a reprimenda básica ter sido fixada acima do mínimo, na segunda fase da dosimetria, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, resultou no mínimo legal.

Por outro lado, conforme consignado pela instância *a quo* não há falar em suspensão condicional do processo, tendo em vista que, diante da existência de

condenação anterior transitada em julgado, não foram preenchidos os requisitos do art. 89, *caput*, da Lei n. 9.099/1995.

Nesse mesmo sentido, cito o parecer do Ministério Público Federal (e-STJ fls. 1.321/1.323):

> *Inicialmente, assiste razão ao recorrente quanto à dosimetria da pena.*
>
> *Os fatos foram praticados em 22/4/2014, quando o crime de contrabando ainda se encontrava previsto no art. 334 do Código Penal, com pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão. Somente com a Lei nº 13.008, de 26/6/2014, o contrabando passou a ser disciplinado autonomamente pelo art. 334-A, cuja pena foi elevada para 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão.*
>
> *Nesse contexto, por ser a legislação superveniente mais gravosa, seu preceito secundário não pode alcançar fato praticado anteriormente à sua vigência. Cuida-se, propriamente, de assegurar a ultratividade da lei anterior mais benéfica, em decorrência da vedação à retroatividade da lex gravior.*
>
> *[...]*
>
> ***Dessa forma, deve ser reconhecida a violação ao art. 334 do Código Penal, para que a pena seja calculada integralmente segundo a redação vigente em 22/4/2014. Preservados os critérios de individualização fixados pelo próprio Tribunal de origem, a reprimenda resulta em 1 (um) ano de reclusão, permanecendo o regime inicial aberto, sem pena de multa.***
>
> *[...]*
>
> *De fato, a inexistência de condenação anterior por outro crime é requisito previsto no próprio caput do art. 89 da Lei nº 9.099/1995. Assim, não se trata, propriamente, de mera avaliação subjetiva a ser exercida discricionariamente pelo Ministério Público, mas de óbice legal autônomo à admissibilidade do benefício.*
>
> *[...]*
>
> ***Portanto, embora a aplicação da legislação vigente ao tempo dos fatos faça surgir o requisito objetivo relativo à pena mínima, permanece ausente outro pressuposto expressamente exigido pelo art. 89 da Lei nº 9.099/1995.*** *Não há, por isso, utilidade na anulação da sentença para que o Ministério Público examine a formulação de proposta juridicamente inviável.*

Ante o exposto, **conheço em parte do recurso especial e dou-lhe parcial provimento para reduzir a pena final a 1 (um) ano de reclusão**.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 30 de setembro de 2026.

Ministra Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT)
Relatora

Edição nº 453 - Brasília, Disponibilização: sexta-feira, 02 de outubro de 2026 Publicação: segunda-feira, 05 de outubro de 2026
Documento eletrônico VDA60488145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): NILSONI DE FREITAS Assinado em: 30/09/2026 21:42:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/10/2026. Código de Controle do Documento: 6c9e90ca-55c2-4cb9-9674-283c4a14a620